

D22



DIA 22

AULA 5/6

LEGISLAÇÃO PMAL

CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO

ARTS. 12-21-A • POSSE • PORTE • DISPARO • RESTRITO/PROIBIDO • COMÉRCIO • TRÁFICO • LEI 15.358/2026



TRILHA TITÃ • EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO

ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

ARTS. 12 A 15

Quatro tipos que a banca troca



1. Posse irregular - art. 12

Possuir ou manter sob guarda arma, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência/dependência ou local de trabalho do qual seja titular ou responsável legal, configura posse irregular. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa.

EXEMPLO Arma de uso permitido sem registro guardada em casa: pense em posse, não porte.

BIZU 95+ CASA/LOCAL DE TRABALHO próprio = art. 12.

PEGADINHA Chamar de porte só porque a arma está sem registro.

Q01 CEBRASPE • CÂMARA DOS DEPUTADOS • 2014

Cometerá crime de porte ilegal de arma de fogo o indivíduo que mantiver em sua residência, e sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido não registrada no SINARM.

RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO

2. Porte ilegal - art. 14

Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma/acessório/munição de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com lei/regulamento, fora do recorte doméstico do art. 12, configura o art. 14.

EXEMPLO Munição levada na mochila em via pública sem autorização pode atrair o art. 14.

BIZU 95+ FORA da posse doméstica + uso permitido = art. 14.

PEGADINHA Achar que arma desmuniada afasta automaticamente o delito.

CAUTELA E DISPARO

Dois tipos independentes

3. Omissão de cautela - art. 13

Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma de fogo sob sua posse ou propriedade constitui crime. A lei ainda equipara hipótese de responsável de empresa de segurança/transporte de valores que não comunica perda, furto, roubo ou extravio à polícia e à PF nas primeiras 24 horas.

EXEMPLO Arma deixada acessível a criança pode gerar responsabilização específica mesmo sem disparo.

BIZU 95+ MENOR/deficiência mental + falta de cautela = art. 13.

PEGADINHA Exigir que a arma seja efetivamente disparada.

4. Disparo de arma - art. 15

Disparar arma ou acionar munição em lugar habitado, adjacências, via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, configura tipo próprio.

EXEMPLO Tiro para o alto em via urbana pode configurar art. 15 se não constituir meio para crime mais grave.

BIZU 95+ ART.15 é subsidiário pela finalidade.

PEGADINHA Somar art. 15 automaticamente quando o disparo é meio de homicídio.

Q02 CEBRASPE • CÂMARA DOS DEPUTADOS • 2014

Se indivíduo sem porte transportar, sozinho, munição a pedido de amigo que possui porte, tal fato configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO

ART. 16

Restrito, proibido e equiparados

5. Posse ou porte de uso restrito

O art. 16 pune possuir/portar arma, acessório ou munição de uso restrito sem autorização. O §1º equipara condutas como suprimir identificação, modificar arma para torná-la restrita/proibida ou dificultar identificação, possuir artefato explosivo/incendiário sem autorização, fornecer arma a criança/adolescente e outras hipóteses legais.

EXEMPLO Arma de uso permitido com numeração raspada recebe tratamento do art. 16 pela equiparação legal.

BIZU 95+ NUMERAÇÃO raspada = art. 16.

PEGADINHA Classificar pelo calibre original e ignorar a supressão identificadora.

6. Uso proibido

Quando se trata de arma de fogo de uso proibido, a lei prevê faixa penal mais severa no §2º do art. 16. A prova pode comparar uso permitido, restrito e proibido.

EXEMPLO Não basta decorar “restrito/proibido” como sinônimos: o texto vigente diferencia consequências.

BIZU 95+ PERMITIDO ≠ RESTRITO ≠ PROIBIDO.

PEGADINHA Usar pena antiga sem verificar redação atual.

Q03 CEBRASPE • PC-AL • 2012

O agente encontrado portando arma de uso permitido com numeração, marca ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado estará sujeito à sanção do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO

COMÉRCIO, TRÁFICO E 2026

Fechamento atualizado

7. Comércio ilegal e tráfico internacional

O art. 17 pune atividade comercial/industrial clandestina ou irregular envolvendo arma, acessório ou munição; o art. 18 trata da entrada/saída do território nacional e facilitação do tráfico internacional. Os arts. 19 e 20 trazem causas de aumento específicas.

EXEMPLO Venda clandestina reiterada em residência pode integrar atividade comercial ilícita para o art. 17.

BIZU 95+ 17 = comércio; 18 = fronteira internacional.

PEGADINHA Confundir transporte interno com tráfico internacional.

8. NOVO art. 21-A - Lei 15.358/2026

Desde 2026, os crimes dos arts. 12, 14 e 16 têm aumento de 2/3 quando praticados em conjunto com crime da Lei de Drogas, diretamente vinculados ao tráfico, ou quando a arma é utilizada para assegurar o sucesso do tráfico ilícito de drogas.

EXEMPLO Arma ilegal usada para proteger ponto de tráfico pode atrair a nova majorante, além da análise dos crimes envolvidos.

BIZU 95+ ART. 21-A = +2/3 e conexão com tráfico.

PEGADINHA Aplicar a majorante a qualquer apreensão simultânea de arma e droga sem vínculo exigido.

JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL As antigas regras de inafiançabilidade/liberdade provisória automática dos arts. 14, 15 e 21 sofreram controle de constitucionalidade pelo STF. Em prova atual, não trate a literalidade antiga como válida sem filtro constitucional.

CORREÇÃO

Gabarito comentado

Resolva primeiro; só depois use esta página para conferir o raciocínio e as pegadinhas.

QUESTÃO 01 - ERRADO

Arma de uso permitido mantida irregularmente dentro da residência caracteriza, em regra, posse irregular do art. 12, e não porte do art. 14.

QUESTÃO 02 - CERTO

O porte/transportação de munição sem autorização constitui conduta típica nas hipóteses do Estatuto; o porte do amigo não se transfere ao transportador.

QUESTÃO 03 - CERTO

O art. 16 equipara a hipótese de arma com numeração, marca ou sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, mesmo se originalmente de uso permitido.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 12 = posse em casa/local de trabalho próprio. Art. 14 = porte/transportação etc. uso permitido. Art. 15 = disparo subsidiário. Art. 16 = restrito + equiparados; proibido recebe tratamento mais severo. Art. 17 comércio, 18 tráfico internacional. NOVO 21-A/2026 = +2/3 nos arts. 12,14,16 quando vinculados ao tráfico de drogas.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei nº 10.826/2003, arts. 12 a 21-A, texto compilado; Lei nº 15.358/2026; STF ADI 3112; questões oficiais CEBRASPE Câmara dos Deputados/2014 e PC-AL/2012.